

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: snkabbm

ke sp. zn. 18 A 23/2026*V Ospělově dne 18. září 2026*

ŽALOBCE	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
ŽALOVANÝ	Ministerstvo spravedlnosti České republiky
NOVÉ LISTINY	Podnět MSp/ČIA ze dne 11. 9. 2026; nový legislativní vývoj v oblasti THCA
PROCESNÍ REŽIM	Následné důkazy; bez změny žalovaného, petitu a skutkového jádra žaloby

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ ŽALOBY**nový následný listinný důkaz a nová legislativní skutečnost****JÁDRO DOPLNĚNÍ****Žalobce předkládá soudu pouze nové následné skutečnosti vzniklé po posledním doplnění ze dne 8. 9. 2026.**

Nemění žalovaného, žalobní petit ani skutkové jádro žaloby. Nové podklady mají doložit, že otázka právního a metodického základu historického určování THC zůstává i po nových úředních zjištěních roku 2026 věcně neuzavřena.

I. Procesní vymezení

Žalobce navazuje na mimořádně naléhavé doplnění žaloby ze dne 8. září 2026. Také nyní výslovně uvádí, že nemění žalovaného, žalobní petit ani skutkové jádro žaloby a neuplatňuje nový samostatný zásah. Nové listiny předkládá pouze jako následné důkazy dalšího vývoje a trvání stavu tvrzeného žalobou.

Posledním podáním ze dne 8. září 2026 žalobce doložil, že ministr spravedlnosti odmítl společné věcné vyhodnocení podkladů vedených zejména ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ a že nové policejní důkazy k historické metodice THC nebyly podrobeny jednomu souhrnnému odbornému posouzení.

II. Nový následný důkaz: podnět MSp/ČIA ze dne 11. září 2026

Dne 11. září 2026 podala Edukativní konopná klinika, z. s., Ministerstvu spravedlnosti České republiky a Českému institutu pro akreditaci, o. p. s., podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností Policie České republiky a k přezkoumání akreditace v oblasti zkoumání konopí a kvantitativního stanovení THC.

Podnět vychází z nových úředních zjištění roku 2026 a soustřeďuje se na otázku, zda byly výsledky používané v trestních řízeních založeny na předem určeném, písemném, dokumentovaném, validovaném nebo řádně verifikovaném a zpětně přezkoumatelném postupu. Konkrétně se týká zejména SOP, reprezentativnosti odběru a homogenizace vzorku, rozlišení THC/THCA, dekarboxylace, validace či verifikace, nejistoty měření a rozsahu akreditace.

Ve vztahu k této žalobě je významné, že žalovanému byly tyto otázky po posledním soudním doplnění znovu a systematicky předloženy právě v režimu jeho zákonné dohledové působnosti nad znaleckou činností. Nejde tedy o nový žalobní důvod, ale o následný důkaz pokračující vědomosti žalovaného a dalšího procesního vývoje.

III. Dvě legislativní změny, které je nutno hodnotit v jejich časové a věcné souvislosti

Žalobce současně upozorňuje na časovou a věcnou souvislost dvou legislativních změn s dlouhodobě namítanými otázkami způsobu určování THC policejními znaleckými pracovišti. Tuto souvislost nepředkládá jako důkaz subjektivního úmyslu zákonodárce kartelového konání ani jako hotový závěr o zpětné legalizaci dřívějšího jednání znaleckých ústavů policie ve věci zjištění legality konopí. Navrhuje však, aby byla přezkoumána z hlediska možné dodatečné normativní úpravy či překrytí dřívější znalecké praxe.

2012	Nařízení vlády č. 3/2012 Sb. změnilo dosavadní právní vymezení relevantního obsahu THC proti původnímu nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a jeho trestní definici konopí „z celého objemu rostliny“ (viz příloha I.A.1) Změna nastala v průběhu období, jehož historický metodický základ žalobce dlouhodobě zpochybňuje.
2026	Po schválení novely zákona o návykových látkách vládou dne 14. 9. 2026 s vložením nového ustanovení § 15 odst. 1, písm. l) má být nově výslovně upraven zákaz zpracování dosud legální kyseliny kanabidiolové (THCA) obsažené v každém konopí na jiné chemické látky a výjimka z tohoto zákazu mimo jiné pro Policii České republiky při plnění jejich úkolů.

Žalobce z této posloupnosti nedovozuje motiv zákonodárce. Považuje však za nutné přezkoumat, zda nová právní úprava pouze reguluje budoucí jednání, anebo zda současně normativně upravuje právě takový typ laboratorního zásahu do THCA, jehož právní a metodický základ u historických policejních znaleckých zkoumání žalobce dlouhodobě žádá doložit.

Význam této otázky zesilují nové policejní listiny roku 2026, podle nichž pro některá historická období nebyly doloženy SOP ke stanovení THC, písemné metodické pokyny k homogenizaci a THC/THCA, metodika nejistoty měření ani validační protokoly. Právě rozpor mezi dřívějším předpokladem existence metodického standardu a novými úředními údaji tvoří jeden z ústředních skutkových uzlů tohoto řízení.

IV. THC, THCA a analytická metoda: přesné vymezení námitky

PRÁVNĚ ČISTÉ VYMEZENÍ

Samotné použití plynové chromatografie (GC) nelze označit za nezákonné jen proto, že jde o tuto metodu, která na pracovišti znalce přeměnění zahřátím vzorku na extrémně vysoké teploty THCA na sledované THC, aniž to znalci uvedou.

Právně rozhodující je, co bylo metodou skutečně stanoveno a jak byl výsledek interpretován.

Pokud analytický postup chemické složení vzorku mění, musí být tento vliv ve znaleckém výstupu popsán a jeho právní význam vysvětlen.

Žalobce proto nežádá Městský soud, aby sám určoval správnou analytickou metodiku nebo nahrazoval dohledové a akreditační orgány. Žádá pouze, aby při hodnocení postupu žalovaného zohlednil, zda a jak byl přezkoumán právní a metodický základ historických laboratorních postupů, jestliže tyto postupy mohly při zahřátí vzorku převádět část THCA na THC a takto vzniklá hodnota byla následně používána jako trestněprávně významný údaj.

OTÁZKA, KTEROU NOVÉ PODKLADY ZESILUJÍ

Na základě jakého právního a metodického pravidla bylo policejní znalecké pracoviště v rozhodném historickém období oprávněno při analytickém postupu měnit THCA přítomné ve vzorku na THC a následně takto získanou hodnotu použít jako trestněprávně významný údaj, pokud tento způsob změny vzorku a jeho právní význam nebyly ve znaleckém výstupu transparentně popsány?

V. Důkazní význam pro řízení 18 A 23/2026

Nové skutečnosti žalobce nepředkládá proto, aby soud přezkoumával trestní rozsudky, rozhodoval o vině konkrétních osob nebo nahrazoval odborné orgány. Jejich význam je užší: dokládají pokračující aktuálnost a konkrétnost otázky, kterou žalobce žalovanému dlouhodobě předkládá, a skutečnost, že po nových úředních zjištěních roku 2026 stále nebyl doložen jeden souhrnný, věcný a přezkoumatelný závěr k historickému metodickému základu určování THC.

Podnět MSp/ČIA ze dne 11. září 2026 je proto navrhován jako následný listinný důkaz dalšího vývoje. Legislativní změny z let 2012 a 2026 jsou navrhovány jako kontextová skutečnost, která podle žalobce zesiluje potřebu přesně určit, jaký právní a metodický rámec platil v rozhodném historickém období a jak žalovaný naložil se svou dohledovou působností poté, co byly předloženy nové úřední údaje.

VI. Návrh

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze:

1. založil do spisu podnět Edukativní konopné kliniky, z. s., ze dne 11. 9. 2026 adresovaný Ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci, o. p. s.;
2. provedl jej jako nový následný listinný důkaz dalšího vývoje po posledním podání žalobce ze dne 8. 9. 2026;
3. zohlednil ve vztahu k žalovanému novou legislativní skutečnost roku 2026 a její časovou a věcnou souvislost s historickou změnou právního vymezení v roce 2012, nikoli však jako hotový závěr o motivu zákonodárce nebo zpětné legalizaci;
4. zohlednil, že nové policejní listiny roku 2026 vyvolávají konkrétní otázky k existenci SOP, homogenizaci, rozlišení THC/THCA, validaci či verifikaci, nejistotě měření a rozsahu akreditace;
5. posoudil tyto nové skutečnosti pouze jako následné důkazy trvání a aktuálnosti stavu tvrzeného žalobou, bez rozšíření žaloby o nový zásah;
6. s ohledem na pokračující soudní a obnovovací řízení a úbytek historické důkazní stopy věc nadále projednal naléhavě.

**ŽALOBCE NADÁLE TRVÁ NA DOSUD UPLATNĚNÉM ŽALOBNÍM PETITU.
TÍMTO PODÁNÍM JEJ NEMĚNÍ ANI NEROZŠÍŘUJE.**

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce

Přílohy

1. Edukativní konopná klinika, z. s. – Podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a k přezkoumání akreditace, MSp/ČIA, ze dne 11. 9. 2026.
2. Legislativní podklad k nové skutečnosti roku 2026 – novela zákona o návykových látkách schválená vládou dne 14. 9. 2026 v části týkající se zpracování THCA a výjimky pro Policii České republiky.